

A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DÑA. CARMEN DOLORES PADILLA NIETO, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de **D. GIL MARER**, último administrador de la entidad mercantil **LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U, EN CONCURSO**, provista de CIF nº B-35998582, siendo el Sr. Marer de nacionalidad británica y provisto de NIE , con domicilio a estos efectos en , e igualmente actuando en nombre y representación de la entidad **AWESWELL LIMITED**, provista de CIF nº N8262488-C, entidad a su vez participacionista única de la citada entidad Luchy Playa Blanca, S.L., en concurso. Representaciones que acredito en virtud de escrituras de poderes notariales que se adjuntan como **ANEXOS Nº1 a Nº3**, comparezco ante esta Fiscalía y como mejor proceda en derecho **DIGO**:

I.- Que por medio del presente escrito y en la representación que ostento vengo a formular ante esta fiscalía **DENUNCIA frente a D. FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ- BATLLORI LAFFITTE**, en su condición de **Administrador Concursal de la entidad mercantil LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.**, con domicilio en Calle Pérez Galdós nº32, Las Palmas de Gran Canaria, así como frente a la entidad **CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A.**, con domicilio en Calle Montevideo nº12 1ª Planta, Las Palmas de Gran Canaria, por los presuntos delitos de ADMINISTRACIÓN DESLEAL (art. 252 C.P), DAÑOS (art. 263 C.P.), REALIZACIÓN ARBITRARIA DEL PROPIO DERECHO (Art. 455 C.P.), FALSO TESTIMONIO (Arts. 458-460 C.P.), así como cualquier otro delito o delitos que resulten de las investigaciones pertinentes.

II.- Que se sustenta la presente denuncia en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Relación entre las partes:

Es importante previamente y para que sirva como aproximación, hacer una breve reseña acerca de la relación existente entre las partes. La entidad 'Luchy Playa Blanca, S.L.U.' entró en concurso voluntario de acreedores en el año 2012 quedando registrado el concurso como concurso ordinario 36/2012, tramitado y en curso ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria y siendo igualmente designado como Administrador Concursal el Sr. Francisco De Borja Rodríguez-Batlloir Laffitte. Se adjunta como **ANEXO 4** Auto Judicial de declaración de concurso de acreedores.

La entidad 'Luchy Playa Blanca', uno de los 38 copropietarios del inmueble, ostenta, con el 73% de la participación, la propiedad mayoritaria del Complejo Turístico Hotelero "Sun Park", sito en Calle Janubio nº3, Playa Blanca, municipio de Yaiza, isla de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, basándose la actividad de la concursada en la cesión de sus inmuebles para uso turístico, tal y como así estipulan los Estatutos del Inmueble, teniendo dicho Complejo Hotelero la consideración de Hotel de una estrella y habiéndose desarrollado de forma continuada dicha actividad hotelera en el mencionado complejo desde su construcción en 1987.

Por su parte, la entidad 'Aweswell Limited' es el socio único de la concursada, entidad británica propietaria del 100% de las participaciones de esta última, entidad claramente interesada y perjudicada por los hechos que más adelante se concretarán, en su condición de participacionista única de 'Luchy Playa Blanca, S.L.U.', así como por tratarse de la entidad que, junto con la explotadora, ha logrado gestionar y obtener la financiación necesaria en aras de lograr la salida de la situación concursal en la que se encuentra la concursada.

Respecto a la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', se trata de una entidad local relacionada con otros acreedores del concurso y copropietarios del Hotel, la cual, tras sorprendentemente no haberse presentado ningún acreedor a la Junta de Acreedores del Concurso de Junio de 2017 para aceptar la oferta de la concursada del pago del 100% de la deuda en un plazo máximo de un año y suscribir así Convenio de Acreedores, el 20 de octubre de 2017 se posicionó en el concurso de acreedores como acreedora privilegiada especial, tras haber adquirido el crédito hipotecario por menos del 100% ofrecido por la concursada en su oferta de Convenio, según acuerdo notarial con quien anteriormente ostentaba título

sobre dicho crédito, ‘Cerberus Global Investments B.V.’, a través de su filial Holandesa, ‘Promontoria Holding 122 B.V.’

Es igualmente importante y para que sirva como máxima aproximación que el crédito hipotecario fue suscrito originariamente por la concursada con la entidad bancaria ‘La Caja Insular de Ahorros de Canarias’, la cual, antes de disolverse, se fusionó con otras cajas en la entidad ‘Banco Financiero y de Ahorros’ (BFA), sin embargo, tras perder ésta sus derechos de participación en el BFA cuando éste fue intervenido por el ‘Fondo de reestructuración ordenada bancaria’ (FROB), el BFA transfirió todo su negocio, incluyendo el crédito de la concursada, a una entidad filial suya, una de las cuatro entidades nacionalizadas denominada ‘Bankia, S.A.’, la cual, a su vez, **incumpliendo** ‘El Real Decreto Ley 24/2012 de 31 de agosto de reestructuración y resolución de entidades de crédito’, por el que se acordaba que *“Las entidades financieras domésticas deberán transferir al SAREB activos y **créditos relacionados con el sector residencial** como mecanismo adicional para fortalecer sus balances y reducir incertidumbres sobre el impacto futuro de dichos activos en su balance y en su cuenta de resultados.”*, transfirió a la ‘Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria’ (SAREB), entidad financiada en un 95,5% con dinero público, el crédito hipotecario de la concursada con garantía real de activos de naturaleza exclusivamente 100% Turística Hotelera en funcionamiento desde 1987. A su vez, el SAREB, en lugar de resarcir la situación, vendió el crédito a ‘Cerberus Global Investments B.V.’, a través de su filial Holandesa ‘Promontoria Holding 122 B.V.’, en la operación inmobiliaria denominada ‘Proyecto Meridian’, y ésta, tras su negativa a permitir el pago del 100% de la deuda según la oferta de Convenio formulada por la concursada, vendió el crédito a la entidad ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’ por un precio inferior, desconocido por esta parte.

SEGUNDO.- Breve aproximación a la situación actual en el seno del concurso de acreedores:

La situación concursal actual se basa en que el procedimiento se encuentra suspendido por haberlo así determinado el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria a través de Auto de fecha 26 de junio de 2018, hasta que se resuelva por parte de la Audiencia Provincial el recurso recientemente interpuesto por la concursada al que más adelante nos referiremos. Se adjunta como **ANEXO 5** el citado Auto Judicial.

Entre los acreedores que figuran en el concurso, interesa destacar, como ya se ha mencionado, por un lado al acreedor privilegiado, la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', así como a la 'Comunidad de Propietarios del Complejo "Sun Park"', por otro, que incluye a todos los copropietarios del Hotel, y cuyo crédito se defiende es fraudulento, caso denunciado ante los Juzgados de Arrecife y existiendo igualmente varios litigios de carácter civil relacionados con la mencionada 'Comunidad de Propietarios' por lo que dicho crédito se ha clasificado como contingente en el concurso hasta que el juzgado resuelva.

Es importante indicar que por parte del mencionado acreedor privilegiado 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', tan pronto el juzgado confirmó el cambio de titularidad del crédito privilegiado de 'Promontoria Holding 122 B.V' a 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', la nueva entidad titular del crédito planteó dos ofertas: una de adquisición por dación en pago alegando una tasación muy inferior al valor de mercado, muy por debajo del 50% del valor estipulado por la Administración Concursal en sus textos definitivos, y otra de compraventa del resto de los activos de la concursada, también muy por debajo de su valor de mercado según la Administración Concursal, y conforme a la cual dicha entidad ofertaba que le fueran adjudicados todos los bienes de 'Luchy Playa Blanca, S.L.U.', habiendo sido aceptada favorablemente por parte del Administrador Concursal sin notificación alguna a la concursada, a su socio único, o al resto de acreedores, y sin haber intentado mejora alguna cuando habían varios postores interesados en mejorar la oferta por encima del valor estipulado por la Administración Concursal. Se aporta como **ANEXO 6** dicha oferta así como el informe de la Administración Concursal.

TERCERO.- Hechos con relevancia penal primero:

El Administrador Concursal ha procedido a hacer entrega de todos los bienes de 'Luchy Playa Blanca, S.L.U.' el 7 de Junio de 2018, al acreedor privilegiado 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', utilizando como excusa al acreedor ordinario 'Comunidad de Propietarios del Complejo "Sun Park"', **con el grave conflicto de intereses que ello implica**, a fin de favorecerlos ilegítimamente, contraviniendo la suspensión del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Las Palmas de Gran Canaria, y en contra de los intereses del concurso y el resto de acreedores y de la propia concursada para delegar en esta todas las actuaciones y así poder legitimar sus acciones que legalmente y bajo su cargo y responsabilidad no podría ejercer, figura esta de la 'Comunidad de Propietarios' que ha venido siendo utilizada contra la concursada para realizar varios fraudes dentro y fuera del concurso. Adicionalmente, y considerando que además existe una enemistad manifiesta de la

concurzada con ambos acreedores, el Administrador Concursal ha procedido a llevar a cabo dicha entrega haciéndolo de facto, autorizando a ambos acreedores a irrumpir en las instalaciones, expropiar a la concursada por la vía de los hechos y hacerse con las instalaciones hasta ese momento gestionadas por la explotación turística, todo por la fuerza, con cadenas, candados y cerraduras rotas, y ante la presencia de clientes y trabajadores de la explotación. Todo ello ocurrido aún encontrándose el concurso de acreedores en una fase en la que las funciones del Administrador Concursal han de limitarse única y exclusivamente a conservar y maximizar la masa activa, esto es, los activos de Luchy Playa Blanca, S.L.U. (toda vez que el procedimiento de realización de los bienes se encuentra expresamente suspendido en virtud del auto antes citado) **y, en la que los acreedores legítimos continúan teniendo co-responsabilidad ante el concurso para con los activos de la concursada, estando obligados a no aprovecharse de la concursada y generar mayores perjuicios en contra de sus propios intereses y los del concurso así como del resto de acreedores.**

Para ello, la estrategia llevada a cabo se ha basado en que el Administrador Concursal, conociendo la problemática entre copropietarios en profundidad derivada de los incumplimientos varios de la mayoría de copropietarios para con sus obligaciones de uso y explotación turística del inmueble, tal y como dictan sus Estatutos, y haciendo caso omiso a los conflictos internos y sus efectos en el concurso, y sin comunicar nada en absoluto al resto de acreedores, juzgado y/o concursada, ha remitido un correo electrónico a la atención del “Presidente” de la Comunidad, contra quien la concursada tiene varios procedimientos legales abiertos, y cuya copia se adjunta como **ANEXO 7**, con fecha 27 de febrero de 2018 en virtud del cual dicho Administrador Concursal, olvidándose de que el 100% del inmueble es un Hotel, que la concursada no es dueña de todo, y que los Estatutos claramente indican en su artículo 6, entre otros, que: 1) “el uso o fin primordial estipulado es el de explotación turística bajo el principio de unidad de explotación”, 2) “los propietarios detentarán el dominio pero no podrán hacer uso personal y privado de las unidades” y 3) “todos los propietarios tienen la obligación de aceptar la Comunidad de Explotación constituida y ceder a estas las unidades para su explotación turística”, como decimos, el Administrador Concursal solicita a dicho “Presidente” de la Comunidad que facilite unos servicios muy específicos, claramente con cargo a y repercusión directa en la masa activa de la concursada, para que proceda a *“contratar un servicio de seguridad que impida el acceso **al complejo** de personas no autorizadas y con ello el deterioro y **uso indebido** de las **zonas comunes y privativas**”* (véase email anexo).

Es decir, que con el pretexto o “excusa” de evitar “el deterioro” o el “*uso indebido*” de “**todo el Hotel**”, como si el **Administrador Concursal** estuviera legitimado para hablar en nombre de los 38 copropietarios, a no ser que haya habido **connivencia con todos para este específico asunto**, este se autolegitima para: 1) hablar en nombre de todos, 2) delegar sus funciones y responsabilidades de Administrador Concursal como máximo responsable de la preservación de la masa activa en terceros no autorizados judicialmente, y 3) sin que nadie rechiste, poner en manos de dos acreedores la totalidad del Complejo Hotelero, que hasta ese momento estaba gestionado por la explotación sin coste alguno a la masa activa de la concursada ni resto de copropietarios, para: 1) que estos se aprovechen de la situación y favorecimiento, y puedan por la vía de los hechos disfrutar de un derecho que la Ley no les ha otorgado, 2) para intentar encubrir el fraude y crédito fraudulento reclamado en concurso perpetrado por los que se hacen pasar por legítimos representantes de la Comunidad de Propietarios, y 3) para expresamente solicitar el incumplimiento de las normas del complejo, Estatutos y Ley de Turismo, esto es, impedir la entrada de clientes, copropietarios, trabajadores y gestora de la explotadora, y con ello asegurar el rápido deterioro de las instalaciones y **ordenar tajante e inequívocamente el incumplimiento del único uso permitido del complejo, que es la explotación turística del Hotel. Y todo para que con ello, esto es, el deterioro de las instalaciones y fulminación total de la actividad, el acreedor privilegiado especial ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’ pueda defender en el procedimiento ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que la tasación fraudulenta que presentó junto con su oferta de dación en pago y compraventa de todos los activos sin carga de la concursada, no era un fraude sino ajustada a la realidad - la que este, con la ayuda del Administrador Concursal y quienes vienen representando a la Comunidad de Propietarios, ha creado ahora.**

Es importante anotar en este punto que la Tasación aportada por ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’ se realizó utilizando fotografías de varios apartamentos cerrados desde el 2008, propiedad de copropietarios incumplidores, y que se hicieron pasar por propiedad de la concursada para desvirtuar el valor de los activos de ésta, que estaban en perfecto estado y en pleno funcionamiento en la explotación turística, como decíamos antes, para tasarlos muy por debajo del 50% del valor que el Administrador Concursal daba en sus varios informes, y así optar a hacerse con todos los activos de la concursada por una cantidad mucho menor, y despojar al resto de acreedores y la concursada de sus derechos, y defraudar impuestos tras la pretendida adjudicación.

En efecto, decimos que ese ha sido el pretexto o excusa porque analizando detenidamente el acta que elabora la Comunidad de Propietarios y más concretamente el administrador de la misma, acta referida a la Junta de 18 de mayo de 2018, que al efecto convocó el Presidente a petición del referido Administrador Concursal y cuya copia se aporta como **ANEXO 8**, podemos extraer lo siguiente:

- Si acudimos a la página 5 del acta referida vemos que se plasma lo siguiente:

“Atendiendo a la petición realizada por el representante legal de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. actual Liquidador D. Borja Rodríguez-Batlloir Laffitte, se trae a esta junta el citado punto del orden del día. Por parte del mismo, se pone de relieve la gran preocupación existente al tener conocimiento de la presencia y ocupación, entre otras de varias de sus propiedades por parte de personas desconocidas...”, cuando en realidad, de lo que el Administrador Concursal debía haber estado preocupado, y debía haber denunciado cuando la concursada así se lo pidió, es de los incumplimientos del uso de los copropietarios cuyos efectos repercuten directamente en la viabilidad de la actividad de la concursada, que claramente, con su expresa manifestación sobre “la gran preocupación... presencia y ocupación” confiesan indirectamente no estar cumpliendo los estatutos del inmueble, y con ello el uso del principio de unidad de explotación exigible a todos.

Finalmente, después de 4 de meses de absoluto silencio desde que el Administrador Concursal solicitara la convocatoria de Junta, el 7 de junio de 2018, 3 días después de notificarse a todas las partes del concurso el ‘Recurso de la concursada frente a la propuesta de liquidación de intereses’, se adjunta como **ANEXO 9**, como respuesta a la ‘publicación del plan de liquidación’ que autorizaba la licitación para mejorar la oferta de ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’ publicado el 30 de Mayo de 2018, **ANEXOS 10 y 11**, se personan en el complejo Hotelero, alegando una repentina supuesta urgencia, el Sr. D. Antonio Cogolludo Rojas, “Presidente” de la ‘Comunidad de Propietarios’, la Sra. Dña. Laura Acosta Matos, Consejera Delegada de la entidad ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’ y una serie de personas más, entre ellos vigilante y cerrajeros, que alegando un “supuesto acuerdo” adoptado en Junta el 18 de Mayo de 2018, proceden a romper la cerradura de acceso del Complejo Hotelero así como el sistema de acceso por claves que hasta entonces venía existiendo, así como a colocar cadenas, candados y un vigilante en la puerta impidiendo el acceso a todo el mundo, excepto a los propietarios de la entidad ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’. Tales

circunstancias fueron denunciadas ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Arrecife incoándose al respecto las Diligencias Previas 1132/2018 en relación a las cuales se dictó el pasado día 20 de agosto de 2018 Auto de sobreseimiento provisional que se adjunta como **ANEXO 12**, el cual se encuentra recurrido en trámite de apelación en estos momentos. Es por ello que las presuntas coacciones derivadas de los hechos indicados no son objeto de la presente denuncia siendo el objeto de la misma la actuación del Administrador Concursal en connivencia con las otras partes. Nótese que en el sobreseimiento que ha dictado el Juzgado de Instrucción nº2 de Arrecife ha tenido un **papel determinante** la declaración del Administrador Concursal dando legitimidad y cobertura a esta serie de actos ilícitos y a la actuación de los allí investigados.

Como se viene indicando, el acuerdo se adopta *“facultando expresamente al Presidente de la Comunidad para que proceda a la suscripción del correspondiente contrato o prestación de tal servicio, con una empresa homologada y siempre que el importe del mismo no sea superior a los 8.500 euros mensuales”*.

Interesa en este punto llamar la atención acerca de la inexistencia de tesorería durante más de 10 años en la Comunidad de Propietarios a fin de aceptar el encomendamiento y afrontar ese servicio de seguridad que se ha acordado contratar (véase página 8 del acta), aspecto que guarda relación e importancia con respecto a lo que más adelante se indicará.

Conviene en este punto aclarar que la explotación del Complejo Sun Park en los últimos tiempos se ha venido llevando a cabo a través de la entidad ‘Pink Canary Services, S.L.U’ quien ha venido llevando a cabo el mantenimiento del complejo hotelero, cuidando del mismo, asumiendo los gastos etc..., hasta que dicha entidad entregó la posesión a ‘Luchy Playa Blanca, S.L.U.’, tras haber sido resuelto el contrato a través de demanda interpuesta unilateralmente por la Administración Concursal de ‘Luchy Playa Blanca’, cuyo principal interés y desde el primer momento ha sido el no permitir la viabilidad de la actividad de la concursada, momento en que la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park, presidida por D. Gil Marer tuvo que ser reactivada para ocupar el vacío legal que dejó la explotadora, y continuar así con la gestión de reservas y mantenimiento íntegro del complejo a través de los copropietarios adheridos a la explotación turística, quedando la entidad ‘Pink Canary Services, S.L.U.’, como mera gestora de las reservas. Esta aclaración no es baladí en la medida en que esto implica que el Complejo Hotelero estaba siendo poseído por terceras personas existiendo igualmente turistas hospedados en el interior cuando por parte de las personas antes indicadas se llevó a cabo la toma de posesión por la fuerza bajo el amparo

del Administrador Concursal, y la muestra más evidente de la existencia de personas en el interior son las propias manifestaciones reflejadas en el acta en las que las partes asistentes (el Administrador Concursal, la representante de la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', y la Sra. Shaila Cogolludo, así como su padre D. Antonio Cogolludo) reconocen la presencia de personas en el complejo.

La cuestión adquiere mayor trascendencia penal cuando desde esa toma de posesión violenta del complejo, en lugar de cuidar del mismo y evitar precisamente su *"deterioro"* y *asegurarse del efectivo "cumplimiento del uso permitido"* de la explotación turística, pretexto utilizado para encubrir la toma de posesión del mismo, lo que se hace es ir poco a poco deteriorándolo a través de la ausencia total de mantenimiento de modo que las piscinas, jardines, pasillos y zonas de recreo como terraza, cafetería, gimnasio, restaurante, bar de noche, supermercado y chiringuito, donde se realizaban talleres y actividades varias para clientes, incluidas por ejemplo artes plásticas, radio, cine, librería, deportes, reuniones, juegos de mesa y hasta un servicio dominical de Iglesia, como se puede apreciar en los numerosos vídeos publicados en el portal de internet de la página promocional del Hotel <https://www.sunparkliving.com/the-experience/testimonials/>, en cuestión de días pasan de encontrarse en perfectas condiciones y estado de uso, a estar totalmente abandonados, se destrozan múltiples puertas, se producen averías que no se reparan, se rompen farolas interiores, e incluso se le impide a los clientes que siguen dentro a salir o entrar cuando quieren y/o necesitan, así como a recoger hojas de árboles e intentar limpiar la entrada de sus apartamentos, etc..., y todo ello con el beneplácito y visto bueno del Administrador Concursal que no sólo ha consentido sino que además ha generado esta situación. En justificación de lo expuesto interesa aportar como **ANEXO 13** dossier fotográfico de algunos daños causados y como **ANEXO 14**, actas notariales de presencia tomadas en fecha reciente desde citada la toma de posesión y en fecha posterior transcurridas ya varias semanas después.

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿por qué motivo iba el Administrador Concursal a llevar a cabo tales actos o siquiera a tolerarlos u autorizarlos cuando precisamente su función legal es la de velar por la masa activa del concurso, en el caso que nos ocupa, por el buen estado del Complejo Hotelero?

La respuesta es la siguiente: Acudiendo a la oferta de adquisición llevada a cabo por parte del acreedor privilegiado 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' (anexo 6 de este escrito), puede apreciarse que la valoración que en dicha oferta se hace

respecto de las unidades alojativas propiedad de Luchy Playa Blanca asciende a la suma de 6.665.384,42 Euros, y adicionalmente 400.000 Euros más por las unidades comerciales libres de cargas, mientras que esta parte cuenta con una valoración que se aporta como **ANEXO 15** conforme a la cual el valor de complejo hotelero asciende a la suma de 26.000.400,00 Euros, de modo que la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', pretende adjudicarse por la suma de en torno a siete millones de euros un complejo hotelero cuyo valor asciende a casi CUATRO VECES MÁS. Para ello, la citada entidad realiza la valoración tomando como referencia una tasación encargada a la entidad 'Actúa Valoraciones, S.L.', en la que se consideran y toman en cuenta fotografías del complejo hotelero antiguas y relativas a bloques de copropietarios minoritarios no adheridos a la explotación turística y por ende, incumplidores de la normativa turística de aplicación y que por tanto no han tenido mantenimiento ni gestión alguna lo que se hace en un intento de inducir a error al Juez del concurso dando a entender que el complejo hotelero ha venido estando en estado de abandono cuando el mismo ha venido estando ocupado y gestionado en todo momento.

En efecto, a la entidad acreedora privilegiada le interesa que el complejo esté lo más infravalorado posible a fin de que el mismo le sea adjudicado por un precio ínfimo en relación a su valor real y es en este punto donde cobra especial interés y protagonismo la actuación del Administrador Concursal aquí denunciado, en la medida en que al facilitar y favorecer la producción de daños diversos en el complejo y de su deterioro desde el pasado día 7 de junio hasta la actualidad, lo que hace, es favorecer al acreedor privilegiado, quien de ese modo va viendo reforzada su irrisoria valoración del complejo al quedar el mismo en estado de abandono e igualmente al estar siendo sometido a constantes daños, roturas, deterioro etc... Así mismo, es evidente que les interesa impedir a toda costa que se mejore la oferta presentada por 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' por los que los esfuerzos de unos y otros parecen haberse enfocado en ahuyentar a los inversores interesados en la licitación aprobada por el juez, impidiéndoles el paso al complejo, negándoles información y dándoles largas para que no puedan ser parte activa en la licitación, y así conseguir que nadie pueda competir contra 'Construcciones Acosta Matos' y al ser éste el único postor e intentar adjudicarse todo en detrimento del resto de acreedores y concursada. Interesa igualmente en tal sentido aportar actas notariales de manifestaciones de algunos vigilantes de seguridad que prestaron servicios en el complejo a partir de la citada fecha 7 de junio de 2018 y que se adjuntan como **ANEXO 16**.

De este modo, por un lado el Administrador ha procedido a dar cobertura y ser partícipe en las presuntas coacciones cometidas al impedir el acceso y el

desarrollo de la gestión del complejo a esta parte mientras que paralelamente se produce un constante y reiterado deterioro del complejo hotelero y encubrimiento de los incumplimientos varios del uso permitido, todo en beneficio del acreedor privilegiado y en claro perjuicio de esta parte y el resto de acreedores y concurso.

CUARTO.- Hechos con relevancia penal segundo:

En el ámbito de las diligencias previas 1132/2018 desarrolladas ante el Juzgado de Instrucción nº2 de Arrecife se produjo la declaración testifical del Administrador Concursal la cual se adjunta como **ANEXO 17** dada su relevancia. En la mencionada declaración, prestada ante el Juzgado de Instrucción nº2 de Arrecife el pasado día 31 de julio de 2018, el citado Administrador Concursal indica que “...autorizó a la comunidad de propietarios a entrar en todos los locales de LUCHY PLAYA BLANCA, siempre y cuando ello fuera necesario para el mantenimiento del complejo y para las labores propias de la comunidad de propietarios, que si para hacer eso han tenido que romper cerraduras lo da por bueno”. En este punto, hay que puntualizar que el Administrador Concursal es consciente de que la ‘Comunidad de Propietarios’ no cuenta con función alguna en el complejo hotelero por estar el mismo sujeto a una actividad turística y por ende, sujeto a la normativa turística e igualmente consciente de la práctica inexistencia de zonas comunes en la medida en que son unidades alojativas de titularidad privada y cuyo único uso permitido está limitado a la explotación turística bajo el Principio de Unidad de Explotación consagrado en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Es decir, que el propio Administrador Concursal conscientemente tergiversa la realidad o la manipula para conseguir el objetivo pretendido cuando solicita “*el cuidado de las zonas privadas y comunes y no permitir el acceso*” toda vez que no hay un uso privado y común permitido por la Ley ni los Estatutos del Complejo Hotelero, hay una obligación de que el propietario ceda su unidad para la explotación. Consciente de que se trata de un Hotel que por Ley funciona bajo el principio de unidad de explotación, aún así, da por buena y fomenta esa “entrega encubierta” del complejo a dos acreedores a los que entrega **todos los bienes** de Luchy Playa Blanca. La cuestión pudiera encontrar algún tipo de justificación o explicación admisible y razonable **si efectivamente esa entrega se hace en beneficio del concurso y para maximizar la masa activa, pero cuando el efecto que se consigue es precisamente el contrario ya que lo que se está haciendo es deteriorar paulatinamente el complejo hotelero, la responsabilidad del Administrador Concursal es clara**, máxime cuando prescindiendo de la figura de los Auxiliares Delegados previstos en el art. 31 L.C., ha optado **por entregar la posesión de todos los activos de la concursada a**

dos acreedores en el concurso en grave conflicto de intereses (desconociendo esta parte en base a qué acuerdos o negocios), o entregándola cuando menos a uno de ellos al menos formalmente, la 'Comunidad de Propietarios', y decimos "formalmente" porque de su propia declaración (véase anexo 14), se deduce que "Laura Acosta (Consejera Delegada de la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.') le llamó porque era necesario entrar en uno de los locales de Luchy Playa Blanca para comprobar una avería y el declarante si autorizó a forzar esa puerta para acceder". Ante tales afirmaciones cabe preguntarse ¿qué hace el Administrador Concursal autorizando a la Consejera Delegada de la entidad acreedora privilegiada para forzar la puerta, entrar en un local de la concursada para forzar la caja fuerte del Hotel y luego hacerlo pasar por una avería de mantenimiento? ¿Qué motivos llevan al Administrador Concursal a entregar así la posesión de los bienes de la concursada a ese acreedor cuando no está autorizada o aprobada judicialmente dicha entrega de posesión?. ¿A quién encomendó entonces el Administrador Concursal el cuidado del complejo, a la 'Comunidad de Propietarios' o a 'Construcciones Acosta Matos, S.A.'? O es que son ambos lo mismo o hay clara connivencia entre las partes?. De la declaración del Administrador Concursal se pueden extraer una serie de conclusiones claras pues pese a que manifiesta desconocer la normativa que rige y gobierna la explotación turística y su incidencia en el propio valor de los activos que tiene obligación de preservar alegando literalmente que "no es experto en derecho administrativo y no lo sabe", en cambio sí sabe y conoce de la existencia del Principio de Unidad de Explotación así como de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias y su normativa reglamentaria toda vez que así lo indica en su escrito dirigido al Juzgado de lo Mercantil aceptando la oferta o propuesta de adquisición formulada por parte de la entidad Construcciones Acosta Matos, S.A. que consta anexada a este escrito. Es decir, por un lado se alega por el Administrador Concursal desconocimiento de la necesaria dualidad existente entre propiedad y explotación toda vez que no son la misma cosa, negándole a la concursada durante 7 años el apoyo necesario para reconducir la viabilidad de la actividad, salvaguardar la explotación de la que exclusivamente depende e involucrarse para ayudar a - o permitir a la concursada - resolver el conflicto con los copropietarios incumplidores, mientras que por otro lado sí que dice conocer y aceptar en lo que a 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' se refiere, dicha dualidad y respetar los Principios legales y estatutarios que regulan la explotación turística a fin de entregar el inmueble antes de tiempo y sin legitimación alguna a este acreedor respaldándose este en la figura de la Comunidad. Se pretende por el Administrador Concursal confundir alegando que la explotadora en su día designada entregó la posesión a Luchy Playa Blanca pero se obvia e ignora

completamente qué ocurrió después, ya lo dice claramente el propio Administrador Concursal en su declaración cuando indica “*Que desde mayo de 2017 hasta junio de 2018 no le consta que nadie haya estado cuidando el complejo, que desde luego nadie contratado por LUCHY PLAYA BLANCA SLU con autorización del declarante*”. Esto es, que en más de un año el Complejo ha estado cuidado, mantenido y ocupado, cumpliéndose el uso permitido por la mayoría, según los Estatutos, PERO que el Administrador Concursal admite que él se ha despreocupado totalmente de esto, o lo que es lo mismo, el Administrador Concursal, durante más de un año, abandonó las obligaciones que su cargo le confieren, y expresamente no autorizó a que los activos de la concursada en el complejo se mantuviera en buen estado y que se cumpliera el uso permitido. Lo cual invita a concluir que la única motivación de la “desesperada”, y “chapucera” entrega de posesión al acreedor privilegiado utilizando al pretendido acreedor ordinario - por ser su crédito fraudulento, caso denunciado ante los juzgados de Arrecife, es precisamente incumplir premeditadamente la suspensión del proceso concursal instada por el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Del mismo modo indica a preguntas de la acusación que “*no le consta el estado de esos elementos* (refiriéndose al propio complejo hotelero) *antes del día 7 de junio de 2018*” “*Que no le consta el estado actual*”, es decir que, a pesar de ir a testificar en favor de ‘Construcciones Acosta Matos, S.A.’, propuesto por la ‘Comunidad de Propietarios’, en un procedimiento penal por coacciones instado por la explotación que está velando por el mantenimiento adecuado y uso permitido, y decidir por la vía de los hechos, poner cadenas y candados, romper cerraduras, cajas fuertes y puertas de seguridad, deteriorar los jardines, pasillos y piscinas, y ordenar incumplir el uso permitido de explotación turística, todavía el Administrador Concursal se permite escudarse en el desconocimiento, respecto del deterioro que ha venido padeciendo el complejo desde su intervención, desposeyendo a quien llevaba a cabo la explotación y entregando a los acreedores elegidos a dedo por el Administrador Concursal. Es decir, que pretendiendo que cada propietario puede ir por libre y que los propietarios no están sujetos a las mismas normas dictadas en sus Estatutos y Ley de Turismo de Canarias, dice claramente que desconoce si ha habido o no actividad en el Hotel con posterioridad y sostiene no haber autorizado nada al respecto, cuando el Administrador Concursal no es administrador ni de la Explotadora ni del resto de copropietarios del complejo, ni tampoco de la Comunidad de Propietarios, todo lo cual es plausible pero en modo alguno puede impedir ello el desarrollo de la explotación turística en un complejo que se rige por la normativa mencionada, máxime cuando precisamente ese cese en la actividad lo único que va a generar es un claro deterioro de los propios bienes de Luchy

Playa Blanca, bienes por los que supuestamente ha de velar el propio Administrador Concursal pero respecto de los cuales precisamente no sólo no vela sino que da por bueno el deterioro y destrucción de los mismos, como si estuviera **cooperando necesariamente en la estrategia del acreedor privilegiado de deteriorar el complejo hotelero para hacer valer su tasación irrisoria y adjudicarse el complejo hotelero por un valor sensiblemente inferior al real, estrategia para cuya culminación, como se viene manifestando, está contando con la imprescindible cooperación del Administrador Concursal y quienes vienen representando a la Comunidad de Propietarios.**

En efecto, la entidad acreedora pretende llevar a cabo reformas en el complejo hotelero, inmueble que a fecha actual es propiedad de la concursada, obras que pretenden llevarse a cabo tal y como puede extraerse del Parte de Intervención de la Policía Local de Yaiza que se adjunta como **ANEXO 18**, en el que se puede apreciar que el vigilante que está en la puerta del complejo le manifiesta a la Policía que "...no deje pasar a nadie más que sea ajeno al complejo **ya que están esperando a que se desaloje completamente para proceder a cerrar las instalaciones para proceder a reformar...**".

Pero al margen de dichas manifestaciones del vigilante, el representante de dicha entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', D. José Acosta Matos manifestó algo similar a D. Miguel Barreiro Cano (encargado del mantenimiento del complejo hasta el desalojo forzoso) antes de la irrupción en el complejo hotelero, según se desprende de la citada conversación telefónica que se aporta en pendrive como **ANEXO 19** y en transcripción certificada como **ANEXO 20**. De dicha conversación resulta de interés el siguiente extracto en el que el mencionado Sr. Acosta Matos indica:

*"Tú sabrás perfectamente cómo está eso, en qué situación está eso, y eso va abocado a que dentro de dos meses ellos desaparecen y entramos nosotros. O sea, yo lo que te estoy contando, es que yo necesito tener, o que tú decidas colaborar conmigo, en la medida de lo posible, para facilitar las cosas a la hora de acceder, entrar, **preparar temas de reformas** para ver..."* o cuando le manifiesta *"...lo que sí tienes que tener claro, esto, Miguel...es que... **Eh...Esto de aquí a unos meses...Va a haber unos seguritas ahí puestos en la puerta y ahí no va a entrar nadie ¿me explico?**"*

Dicha conversación tal y como se puede apreciar en el archivo de audio anexo, se produce en virtud de llamada realizada por parte del mencionado José Acosta

Matos el pasado día 26 de febrero de 2018. Téngase en cuenta que el correo electrónico remitido por el Sr. Administrador Concursal al Presidente de la 'Comunidad de Propietarios' (Anexo 7 de este escrito), data de fecha 27 de febrero de 2018. Ante tan asombrosa situación cabe preguntarse ¿cómo es posible que el acreedor privilegiado supiera que iban a existir vigilantes en el complejo prohibiendo el acceso a la explotadora y se lo haya comunicado así telefónicamente a la persona que hasta entonces ha venido estando encargada del mantenimiento del complejo, D. Miguel Barreiro Cano si la comunicación que remite el Administrador Concursal pidiendo dicho servicio al Presidente de la Comunidad data de 27 de febrero? La explicación se basa claramente en que es la propia entidad acreedora privilegiada 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', quien a través de sus representantes, los hermanos José y Laura Acosta Matos pretenden hacerse con el control del único activo de la concursada, el 73% del Hotel, a fin de llevar a cabo las gestiones necesarias para las reformas y obras que pretenden ejecutar y a fin de previamente deteriorar el inmueble todo lo posible a fin de hacer valer su irrisoria tasación y poder adjudicárselo por un escaso valor, impidiendo la licitación y la competición de terceros interesados cuyas ofertas superan con creces la suya. Para ello, conscientes de que el Hotel está parcialmente en uso y explotación y existen turistas así como un encargado responsable del mantenimiento (D. Miguel Barreiro Cano), se apoyan o acuerdan con el Administrador Concursal todos los actos posteriores, de ahí que precisamente un día después de la citada llamada de D. José Acosta Matos a D. Miguel Barreiro Cano, el Administrador Concursal haya solicitado el establecimiento del sistema de vigilancia en el complejo y de ahí también que dicha petición no fuera llevada a Junta hasta el 18 de mayo (Anexo 8 del presente escrito), sino un par de semanas después de que el Administrador Concursal recibiera la llamada e correo electrónico de otro inversor interesado en la licitación, y al ver que habían terceros interesados procedieron a "supuestamente" convocar Junta, o a fabricar un Acta a posteriori con el contenido deseado, en la que se aprobara todo sin que existiera dinero alguno desde hace más de 10 años en la Comunidad para asumir ese gasto de vigilantes de seguridad, ni de mantenimiento íntegro del complejo, e igualmente de ahí se desprende también que posteriormente, tras nuestra notificación al respecto en el procedimiento penal, se convocara nueva Junta Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios de fecha 5 julio de 2018 que se adjunta como **ANEXO 21**, en la que se acordaba que fuera la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', con el gravísimo conflicto de intereses que esto implica, la que procedería a financiar la solicitud del Administrador Concursal y abonar las cantidades necesarias para sufragar el servicio, cuando esto debería ser responsabilidad única y exclusiva del

Administrador Concursal, con fondos propios o de la concursada, **pero jamás de los acreedores**. Los vínculos entre las partes mencionadas así como el plan preconcebido en el que ha participado el Administrador Concursal en clara connivencia con el acreedor privilegiado y la Comunidad de Propietarios resultan meridianamente claros a tenor de la cronología expuesta y modo en que han venido sucediendo los hechos.

QUINTO: Hechos con trascendencia penal tercero.-

Por otro lado, de la declaración del Administrador concursal se extrae igualmente que el mismo **faltó a la verdad igualmente en su declaración en sede judicial** toda vez que, entre otras, el mismo, conocedor de la existencia de la Sentencia firme de fecha 18 de abril de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Arrecife, como resultado del Procedimiento Ordinario 268/2016 (seguido a instancias de los comuneros Amenem S.L., Tengolf S.L., Muruga S.L., Acciones Canarias S.L.U., Miguel Molina Betancor e Inversiones Salinetas frente a la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park, la cual se allanó a dichas pretensiones sin legitimidad alguna al no solicitar permiso vía Junta de Propietarios), y en virtud de la cual se acordó dejar sin efecto la cuota comunitaria aplicable a las unidades con el 0,385% y quedar esta reducida a 22,26 Euros/mes, reemplazando así la cuota de 171,81 Euros/mes aprobada en Junta de 28 de mayo de 2009, pasando el total supuestamente adeudado en concurso de 718.000 Euros a ahora 152.000 Euros con dicha Sentencia, esto es, a una cantidad casi CINCO VECES MENOR de la reclamada inicialmente por quienes representan a la Comunidad de Propietarios’.

Es importante mencionar que la concursada sigue defendiendo que la deuda es CERO al tratarse de un Hotel cuyos gastos al 100% han sido siempre sufragados por la explotadora, sin embargo estas personas vinculadas a la Comunidad siguen manteniendo la existencia de una deuda millonaria al tiempo que se niegan a demostrar documentación alguna que valide la misma.

Por otro lado, resulta de interés añadir que existe un procedimiento abierto al respecto, ante el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Arrecife, previsto para juicio el próximo mes de octubre, como resultado del Procedimiento Ordinario 213/2015 (seguido a instancias de la comunera Cristina Molina Petit contra la Comunidad de Propietarios por los acuerdos de Comunidad aprobados en el 2014 referentes al uso permitido y efectos de los incumplimientos) en el que era parte la concursada Luchy Playa Blanca en su calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios,

la cual fue reemplazada fraudulentamente por el nuevo supuesto Presidente, el Sr Don Antonio Cogolludo Rojas, quien dice ser propietario de una unidad comercial, la cual figura en el Registro de la Propiedad a nombre de otro comunero, 'Inversiones Salinetas S.A.', y quien fue puesto a dedo en dicho cargo de Presidente de la Comunidad ilegítimamente por precisamente la Sra Cristina Molina Petit. En este procedimiento, Cristina Molina Petit intenta anular los acuerdos del 2014 que obligan a todos los copropietarios del complejo a cumplir las normas, Estatutos y Ley de Turismo, y a anular la deuda ficticia de la concursada por no existir dato alguno que la respalde y porque la explotadora aportó documentación que verifica que todos los gastos del complejo habían sido abonados por esta, por lo que es imposible que exista deuda alguna de Comunidad. Siguiendo el modus operandi de este grupo, y para no impedir el resultado esperado de fulminación de la concursada, se prevé que el Sr Don Antonio Cogolludo Rojas se presente en nombre de la Comunidad de Propietarios para allanarse a las pretensiones de Doña Cristina Molina Petit, y que esta no se presente a la vista, al haber vendido su unidad alojativa curiosamente a 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', según parece desprenderse de las actas de 18 de mayo y 5 de julio aportadas y que sea este quien se presente en su nombre, por lo que, en total connivencia, la entidad 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' y la 'Comunidad de Propietarios' presumiblemente podrán perjudicar nuevamente contra la concursada 'Luchy Playa Blanca SL', resultados que sabemos, espera el Administrador Concursal según se desprende de su testimonio aportado como anexo 17 de este escrito, cuando expresamente dice en la pregunta 54 *"Que la entidad Luchy Playa Blanca, tiene un crédito contingente con respecto a cuotas de comunidad, que eso significa que la cantidad que el Administrador Concursal reconoció inicialmente en el concurso está siendo objeto de un procedimiento judicial paralelo, que el declarante tiene que estar a la espera de esa sentencia.."*

Como se indica, el Administrador Concursal ha venido siendo conocedor de la existencia de dicha Sentencia toda vez que precisamente fue él quien informó al letrado Juan Tomás Parrilla Suárez, letrado de la concursada en el seno del concurso de acreedores sobre la existencia de la misma, ante lo cual Gil Marer remitió correo electrónico al Administrador Concursal agradeciendo la información. Como se dice, pese a ello, no se ha llevado a cabo actuación alguna tendente a variar la cantidad que a fecha actual figura reflejada en el concurso de acreedores como deuda en favor de la 'Comunidad de Propietarios' pese a la clarísima incidencia de dicha Sentencia en dicha supuesta deuda. Interesa en tal sentido aportar la Sentencia como **ANEXO 22** así como el cruce de correos electrónicos

remitidos a los que se ha hecho referencia, como **ANEXO 23**.

Tampoco ha habido actuación alguna por parte del Administrador Concursal a aclarar nada al respecto, si bien convoca junta para poner seguras pero elude a propósito convocar junta para aclarar el tema, solicitar documentación que valide la reclamación de deudas o incluso pedir explicaciones sobre el uso permitido y los incumplimientos varios que han causado el concurso de su administrada. Eso no resulta de interés para el Administrador Concursal, solamente intentar por todos los medios acabar con la concursada cuanto antes.

Resultan evidentes cuáles son las implicaciones económicas de estos hechos que perjudican claramente a la concursada y respecto de los cuales llama la atención que el Administrador Concursal, conocedor de la situación no haya procedido a llevar a cabo modificación ni trámite alguno en el ámbito del concurso de acreedores conociendo que dicha Sentencia tiene una clara afección sobre la deuda que pueda figurar en el concurso de acreedores en favor de la 'Comunidad de Propietarios' del mismo modo que llama la atención que sea precisamente a dicho acreedor a quien el Administrador Concursal entregue el complejo hotelero junto al acreedor privilegiado.

Así mismo, llama aún más la atención que el Administrador Concursal no haya instado denuncia o querrela alguna ante la Fiscalía contra quienes dicen representar a la Comunidad de Propietarios por 1) insistir estos en reclamar una deuda millonaria sin aportar ninguna documentación, más que la que ellos mismos fabrican, que valide la misma, y 2) que además, tras allanarse en el procedimiento judicial que derivó en la Sentencia mencionada del 18 de abril de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Arrecife en grave perjuicio del resto de propietarios completamente ajenos a la misma, al haberse realizado todo bajo el máximo secreto y sin haberse notificado en momento alguno al resto de copropietarios del Hotel, han encubierto la misma reclamando en el concurso la misma cantidad inicial cuando son conscientes que jamás ha sido responsable la Comunidad de Propietarios de realizar pago alguno de ningún tipo de servicios ni suministros del complejo, habiéndose sufragado todo por la explotadora con los ingresos propios de explotación, motivo por el cual la concursada instó denuncia en los Juzgados de Arrecife.

Finalmente, cabe incluir en este punto, que la maquinación y el efecto de dicha deuda ha sido fundamental en este concurso, puesto que la misma ha variado enormemente a lo largo de todo el concurso, comenzando 'la Comunidad de Propietarios' a reclamar 605.000 Euros en el 2011 y llegando a reclamar hasta 3.8 millones de Euros **en Junio del 2017**, lo cual afectó el Convenio de Acreedores, al creer los acreedores que la oferta de la concursada de pagar el 100% de la deuda en 1 año probablemente iba a verse imposibilitado por el supuesto crédito

de 'la Comunidad de Propietarios'. Sin embargo, y a pesar de que el Administrador Concursal era consciente de la sentencia del 18 de abril de 2017 que reducía la supuesta deuda enormemente, siguió reclamándose el total de 718.000 Euros en el concurso, para, seguidamente, y con la llegada de 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' al concurso como acreedor privilegiado, y además amigo íntimo de los copropietarios del Hotel y familiar del administrador de fincas de la 'Comunidad de Propietarios', de pronto la deuda se rebaja "oficialmente" y sin mayores explicaciones en Junta de Propietarios a los 22.26 Euros por unidad alojativa del 0.385% de participación, **excepto para la concursada**, quien según fenómenos matemáticos paranormales ahora adeuda unos 980.000 Euros, y mientras, **se sigue reclamando en el concurso de acreedores el total inicial de 718.000 Euros, facilitando así el enriquecimiento injusto de 'Construcciones Acosta Matos, S.A.'** quien **consiguió adquirir el crédito privilegiado especial, por menos del 100% ofrecido por la concursada, alegando, según se desprende de su propia oferta al concurso, que iba a responder también de los 980.000 Euros supuestamente adeudados por la concursada a la 'Comunidad de Propietarios'**, cuando en realidad, **YA SABIA QUE la 'Comunidad de Propietarios' se había allanado** en sede judicial a su propia pretensión - la de los copropietarios a los que representa, que excluye expresamente a los copropietarios en explotación, como la concursada - de rebajar dicha deuda de casi UN MILLÓN de Euros a 152.000 Euros, y que, tal y como se explica en su oferta al concurso, al ser un Hotel y deber de funcionar bajo el principio de unidad de explotación, que exige tener una sola empresa encargada de todo el mantenimiento íntegro del complejo, y el cual está integrado dentro de la explotación turística, ES IMPOSIBLE que exista dicha deuda sin haber habido fabricación de la misma con la única intención de maniatar y amordazar a la concursada para provocar su liquidación y hacerse con sus activos y el control que esta ostenta en el Hotel, permitiendo por tanto el enriquecimiento injusto de 'Construcciones Acosta Matos, S.A.', parte necesaria en el fraude contra la concursada y obviamente de los creadores de la estafa. Por tanto, y nuevamente, repito, **llama poderosamente la atención que ante esta perspectiva el Administrador Concursal haya preferido hacer oídos sordos y permitir estos hechos en beneficio único y exclusivo de 'Construcciones Acosta Matos, S.A.'** y aquellos que vienen representando a la 'Comunidad de Propietarios', **en lugar de inmediatamente poner este asunto en manos de la Fiscalía.**

SEXTO: De la inminente salida del concurso de acreedores.-

Es sumamente importante reseñar en este punto que la concursada, a través de sus asesores y de la entidad Aweswell Limited ha venido trabajando arduamente a fin de conseguir la culminación con éxito del proceso concursal habiendo obtenido la financiación a fecha actual y encontrándose ultimando los trámites necesarios para realizar la consignación judicial de cantidades. Para ello, la concursada comunicó en audiencia solicitada al Juez del Concurso y en reunión mantenida con el Administrador Concursal a finales de mayo del presente año, su intención de salir del concurso al tener la financiación necesaria para ello y quedando a la espera de confirmación de las cantidades reales actualizadas adeudadas a fin de que el socio único, Aweswell Ltd pudiera proceder a la consignación del pago y con ello zanjar la situación de insolvencia de la concursada dando por concluido el proceso concursal. Es muy reseñable indicar que precisamente a raíz de estas conversaciones, y de la admisión por parte del Juzgado de lo Mercantil a resolver la cuantía de los intereses del crédito privilegiado especial, cuando 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' junto con la 'Comunidad de Propietarios' irrumpieron por la fuerza en los inmuebles propiedad de la concursada. Hay que hacer notar que la fase de suspensión del proceso se comunicó a todas las partes el 28 de junio, y aún así, tanto 'Construcciones Acosta Matos, S.A.' como la 'Comunidad de Propietarios' han seguido apropiándose y deteriorando los activos de la concursada, no sólo con el beneplácito del Administrador Concursal, sino a iniciativa de este último.

Por todo ello, siendo los hechos aquí narrados presuntamente constitutivos de delitos de administración desleal, realización arbitraria del propio derecho, falso testimonio, daños así como cualesquiera otros que puedan resultar acreditados a lo largo de las investigaciones que han de llevarse a cabo, se **formula la presente denuncia ante esta Fiscalía Provincial y de SOLICITA:**

Que tenga por presentada esta denuncia junto con la documentación anexa y previos los trámites o diligencias que se estimen oportunos, se curse por parte de esta Fiscalía Provincial la oportuna querella ante el Juzgado de Instrucción competente y se inicie el procedimiento penal a que haya lugar a fin de depurar las responsabilidades correspondientes.

En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de septiembre de 2018.